

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1737/2531	บริษัททรู-เวย์ เครดิต จำกัดฯ	โจทก์
	จำสิบตำรวจเกษม ปาละใจ กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	พลตำรวจชาญณรงค์ สิทธิสม	จำเลย
	นายพรเทพ โชติสุดเสนห์ ทนายจำเลยที่	
	1	

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีสามารถชนะโจทก์ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 156)

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลเรียกพลตำรวจชาญณรงค์ สิทธิสม เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ถ้าส่งคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 85,205 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาทต่อเดือนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2

าลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันส่งมอบรถพิพาท
คืนแก่โจทก์ในสภาพที่เรียบร้อย หากคืนไม่ได้ให้ร่วมกันใช้ราคา 85,205 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 154,153)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือนมีกำหนด 6
ปี นับแต่วันฟ้องมาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือนมีกำหนด 6
ปี นับแต่วันฟ้องมาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ